行政手続法に基づく「処分等の求め」の申出書

（申出日）令和　８　年　３月　３０日

厚生労働大臣　殿

（厚生労働省 医政局 医事課 医師法違反担当）

[redacted]

下記のとおり法令違反を認知したため、行政手続法第３６条の３の規定に基づき、是正のための処分又は行政指導を行うよう求めます。

記

１．申出書の宛先 厚生労働大臣殿 (厚生労働省 医政局 医事課 医師法違反担当殿)

２．申出の内容（求める処分の内容）

インターネットプラットフォーム「note」(https://note.com)において、医師を自称し、対価を得て具体的な医療的判断（診断・治療方針の示唆）を提供しているユーザー「drneurosur」(https://note.com/drneurosur)に対する医師法第 17 条（無免許医業の禁止）違反の調査、および当該行為を放置・助長している note 株式会社（証券コード：5243）に対する、国民の健康被害防止を目的とした行政指導。

３．処分等の理由となる事実

当該ユーザーは、公的な医師免許の保有を確認できない状況下で「外科医」を自称し、一般利用者からの具体的な病状相談に対し、有料記事等の形式を通じて「医業」に該当する判断を提供している。 申出人は、一利用者としてプラットフォーム運営者（note 株式会社）に対し再三の是正を求めたが、同社は適切な本人確認（資格確認）を怠り、逆に通報者のアカウントを削除する等の証拠隠滅・排除行為を行っている。これは公衆衛生上の重大なリスクを放置する行為である。

４．根拠となる法令の条項

医師法第 17 条（医師でなければ、医業をしてはならない）、および

医師法第 31 条（罰則）。

行政手続法第 36 条の 3（行政指導等の中止等の求め）。

５．その他参考となる事項

本件に関する詳細な時系列ログおよび証拠資料（スクリーンショット等）は、以下の外部アーカイブに保全済みであり、いつでも提出が可能である。

概要説明記事　URL: https://baneedksy.substack.com/p/note5243

個別ファイル　URL: https://github.com/BANeedKSY/note

note 株式会社については、既に、消費者庁にもガバナンス違反疑いで報告しており、それが受理された旨を、お電話、ならびに総務省行政評価局からのメールで確認しております。